

Julius Grotendorst <agent.sozialamt.borken@gmail.com>

28. Mai 2026 um 00:46

An: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Cc: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Vorgangszeichen: SGA-2025-001266

Vorgangsnummer: GruSi-WBA-20260527-129

Antragstellende Person: Helga Wiesmann

Eingangsdatum Antrag: 27.05.2026, 22:03 Uhr

Kurzstatus

- Vollständigkeit: vollständig (Personalausweis, Mietbescheinigung 10.04.2026, aktueller RentenNachweis DRV 18.06.2025, Kontoauszüge 02–04/2026, Depotauszug Q1/2026, VersicherungsPolicen, Erstbewilligungsbescheid vorhanden).

Rechtsgrundlage: § 41 SGB XII.

- Empfehlung: Prüfung der Anrechenbarkeit des vorhandenen Wertpapierdepots (Consorsbank, Marktwert 25.000,00 € per 31.03.2026).

Vorläufige rechtliche Würdigung: Vermögen übersteigt die Schongrenze von 10.000,00 € p. P.; daher ist mit Wegfall des Leistungsanspruchs zu rechnen, falls das Depot anrechenbar ist. Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft Anrechenbarkeit und trifft abschließende Entscheidung. Rechtsgrundlage: §§ 90, 91 SGB XII.

- Konfidenz: Hoch (≈ 96 %) bezüglich der belegten Vermögenshöhe; rechtliche Bewertung Anrechenbarkeit abhängig von weiteren möglichen Nachweisen/Verfügungsbeschränkungen.

Berechnung (Bestand → Neu; Δ / Monat)

- Regelbedarf (1 Person): 563,00 € → 563,00 €; Δ 0,00 €

- Mehrbedarfe: 0,00 € → 0,00 €; Δ 0,00 €

- Kosten der Unterkunft (Kaltmiete): 310,00 € → 310,00 €; Δ 0,00 €

- Nebenkosten: 100,00 € → 100,00 €; Δ 0,00 €

- Heizkosten: 82,00 € → 82,00 €; Δ 0,00 €

- Gesamtbedarf: 1.055,00 € → 1.055,00 €; Δ 0,00 €

- BruttoEinkommen (Renten): -832,00 € → -832,00 €; Δ 0,00 €

- Zzgl. anrechenbare Versicherungen (Haftpflcht): 6,30 € → 6,30 €; Δ 0,00 €

- Anrechenbares Einkommen (bereinigt): -825,70 € → -825,70 €; Δ 0,00 €

- Monatlicher Zahlbetrag: 229,30 € → 229,30 €; Δ 0,00 €

Wirkung

- Formal bleibt die Höhe der Bedarfsermittlung gegenüber dem Bestand unverändert. Gleichzeitig ist das Vorliegen eines marktwerthaltigen Wertpapierdepots (25.000,00 €) geprüft worden; falls dieses Vermögen anrechenbar ist, entfällt der Leistungsanspruch (vgl. §§ 90, 91 SGB XII). Die konkrete Entscheidung über die Anrechnung trifft die Sachbearbeitung.

Rückforderungsprüfung

- Ergebnis: Keine Rückforderung berechnet. Befund: Das DepotauszugDokument weist denselben Depotwert aus wie im Erstbewilligungsbescheid; es liegt keine rückwirkende Veränderung vor, die automatisch eine Anspruchsänderung auslöst. Falls die Sachbearbeitung nach Prüfung die Anrechnung entscheidet, bitte Rückforderung gemäß §§ 45, 48, 50 SGB X (Monate × monatliche Differenz) anweisen.

Klärungsbedarf (Feststellungen mit Handlungsempfehlung)

1) Wertpapierdepot vorhanden (Consorsbank, Depot DEP 4498 2210) – Marktwert 25.000,00 € (Stichtag 31.03.2026).

- Feststellung: Vermögen übersteigt die Schongrenze 10.000,00 € p. P.

- Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft die Anrechenbarkeit des Depots; bei Anrechenbarkeit: Weiterbewilligung ablehnen/aussetzen und ggf. Rückforderung berechnen; bei NichtAnrechenbarkeit: entsprechenden Nachweis (z. B. Verfügungsbeschränkung, Pfändungsvermerk, befristete Unverfügbarkeit oder Nachweis über Verbindlichkeiten) dokumentieren.

- Rechtsgrundlage: §§ 90, 91 SGB XII; Rückforderungsnormen: §§ 45, 48, 50 SGB X.

2) Inkonsistenz Erstbewilligungsakte

- Feststellung: Im Erstbewilligungsbescheid ist das Depot bereits mit Marktwert 25.000,00 € angegeben; dennoch wurde eine laufende Leistung (229,30 €) bewilligt.
- Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft, ob bei der Erstbewilligung Gründe für NichtAnrechnung dokumentiert wurden; falls nicht, ist das weitere Vorgehen (Korrektur/ Rückforderungsverfahren) zu veranlassen.

Nicht anrechenbare Versicherungen / Posten

- Berücksichtigte/anrechenbare Versicherungen: Privathaftpflicht (HUKCoburg, 6,30 €/Monat) — als absetzbarer Posten berücksichtigt (Erstbewilligungsfestsetzung). Keine weiteren nichtanrechenbaren Posten identifiziert.

Unstimmigkeiten ohne unmittelbare Anspruchswirkung

- Keine weiteren Unstimmigkeiten mit unmittelbarer Anspruchswirkung festgestellt. Kontoauszüge und Mietbescheinigung sind konsistent (Miete 410,00 € monatlich; Heizkostenabschlag 82,00 €; DRVZahlungen 832,00 € monatlich).

Ungewöhnliche Beobachtungen

- Höhe des Depotbestands (25.000,00 €) in Verbindung mit hohem Kontostand (Endsaldo April 2026: 14.530,85 €) → kumuliertes Vermögen deutlich über Schongrenze; mögliche unmittelbare Anspruchsrelevanz.

Nachgeforderte Unterlagen (falls erforderlich)

- Kein NachforderungsEntwurf erzeugt, da alle aktuellen Nachweise (Rentenmitteilung, Mietbescheinigung, Kontoauszüge, Depotauszug) vorliegen. Falls die Sachbearbeitung zusätzliche Belege wünscht (z. B. Verfügungsbeschränkungen, Nachweis über Verbindlichkeiten am Depot), bitte dies anmerken.

Geprüfte Unterlagen (Dateinamen)

- Antragsdatenblatt Wiesmann, Helga
- personalausweis.pdf
- mietbescheinigung.pdf
- rentenbescheid_ohne_anpassung.pdf
- kontoauszuege_wb_E.pdf
- kontoauszuege_personalakte.pdf
- depotauszug.pdf
- versicherungspolice_haftpflicht.pdf
- erstbewilligungsbescheid.pdf

Hinweis: Die abschließende Rechts und Leistungsentscheidung obliegt der Sachbearbeitung. Diese Vorprüfung benennt die sachlichen Befunde, weist auf die rechtliche Relevanz des vorhandenen Vermögens hin und enthält eine Handlungsempfehlung zur weiteren Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr KIAgent — Vorprüfung Weiterbewilligung
Stadt Borken, Sozialamt (Vorprüfung)